

1502121-27.2021.8.26.0248

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Mateus Silva de Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

TIPO PENAL: art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta dos inclusos autos que, no dia 18 de agosto de 2021, por volta das 13h15min, na Rua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1502121-27.2021.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502121-27.2021.8.26.0248

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Mateus Silva de Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

TIPO PENAL: art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta dos inclusos autos que, no dia 18 de agosto de 2021, por volta das 13h15min, na Rua Oscar Ribeiro, nº 1182, Jardim Morada do Sol, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, MATEUS SILVA DE OLIVEIRA, qualificado à fl. 13, mantinha em depósito 485,9 gramas de maconha, acondicionada em um invólucro plástico, e mais 13,1 gramas de maconhada, acondicionada em dois invólucros plásticos, para fins de venda a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 9/10, caderno com anotações de fl. 23, fotografias de fls. 25/29, laudo de constatação preliminar de fls. 30/32 e laudo toxicológico de fls. 107/109). Segundo se apurou, o denunciado mantinha drogas no interior de sua casa para fins de tráfico quando foi flagrado por policiais civis que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, encontraram duas porções de maconha (13,1 gramas) no seu quarto e outra porção de maconha (485,9 gramas) no seu freezer. Além das drogas, os policiais civis encontraram e apreenderam um caderno com anotações atinentes ao tráfico de drogas e dois rolos de plástico filme comumente utilizado para embalar entorpecentes destinados à venda."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

Denúncia recebida. Audiência de instrução realizada, com prova oral e interrogatório.

II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público afirma que há provas suficientes para a condenação nos termos da denúncia. Quanto à pena, requereu o aumento na primeira fase, com regime inicial aberto e substituição da pena privativa por pena restritiva.

II.2) Alegações finais da Defesa

A Defesa requereu a absolvição, afirmando que embora haja prova da posse do entorpecente, não foi demonstrado que o acusado tinha a intenção de venda, bem como não há prova da efetiva comercialização dos entorpecentes. Quanto à pena, requereu a fixação no mínimo legal, com regime aberto e substituição da pena privativa pela pena restritiva de direitos.

III) FUNDAMENTAÇÃO

III.1 Prova pericial

O laudo de exame toxicológico está a fls. 30/32. Foram apreendidos 499 gramas de entorpecente ilícito.

III.2 Prova oral

No interrogatório, o acusado Mateus Silva de Oliveira disse que é usuário de maconha, de forma que o entorpecente encontrado era para seu uso. Embora estivesse desempregado, seu pai o ajudava com dinheiro, de forma que juntou dinheiro para comprar o entorpecente. Trabalhava fazendo bicos de jardinagem e as anotações encontradas eram referentes a esse trabalho. Disse ainda que seu apelido é "picachu".

As testemunhas PC Aprigio Carlos da Silva Neto e PC Roberto Gurgueira Nogare disseram que foram ao local para cumprir mandado de busca, esclarecendo que havia notícia de que o morador do local se dedicava ao tráfico de maconha. No local encontraram o entorpecente apreendido, ocasião em que o réu disse que era para uso.

III.3 Exame da prova

Bem provado o delito.

Verifico que o réu estava na posse de 499 gramas de entorpecente ilícito, quantia esta incompatível com a mera posse para uso, visto que usuários temem justamente serem acusados de posse para venda no caso de armazenarem consigo grande quantidade de drogas ilícitas.

Na casa do réu, além do entorpecente, havia ainda material utilizado para embalar o entorpecente, como papel-filme e também anotações relativas ao tráfico de drogas. Portanto, a alegação de posse para uso ficou isolada nos autos.

Assim, a responsabilidade criminal do acusado ficou provada para além de qualquer

dúvida razoável.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

IV.1 - 1ª fase

A natureza e a quantidade da substância não se afastam do padrão em crimes de tráfico de entorpecentes. A conduta social e a personalidade não fogem ao padrão médio dos autores de tais delitos. A culpabilidade não vai além do comum em crimes de tal natureza. O réu não possui maus antecedentes (certidão a fls. 37). O motivo é aquele inerente ao comércio em geral. As consequências são aquelas comuns aos crimes de tal natureza.

Assim, observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base deve ser aplicada em seu patamar mínimo, sendo fixada em 05 anos reclusão, mais 500 dias-multa.

IV.2 - 2ª fase

Não há agravantes ou atenuantes. Não há modificação da pena.

IV.3 - 3ª fase

Não há causas de aumento. Tendo em vista a grande quantidade de entorpecente apreendido, é certo que o réu se dedica às atividades criminosas, de forma que não se aplica a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

IV.4 - Regime de cumprimento

Tratando-se de crime hediondo, o regime inicial de cumprimento será o fechado.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO Mateus Silva de Oliveira à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 500 dias-multa, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

Indefiro apelo em liberdade, pois mantém-se as condições já analisadas por ocasião da preventiva.

Caso ainda não se tenha cumprido, atenda-se ao disposto no art. 50, §3º., da Lei nº 11.343/2006, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es). Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA